

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA X - REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

O tema repartição de competências é muito importante para as provas de todas as bancas e de todos os níveis.

Normalmente, quando as questões são mais simples, pergunta-se o texto da Constituição Federal (CF) e, só isso, já é motivo de problema para o candidato, em especial, quando são mesclados os arts. 22 e 24 da CF.

No entanto, muitas vezes a prova vai além do texto constitucional e abrange a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), como colocar uma situação problema, a exemplo de uma prova do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) para o cargo de analista: um Governador de Estado fica chateado com uma lei estadual que permitia às farmácias e drogarias vender artigos de conveniência; a questão queria saber se essa lei era ou não era compatível com a CF.

Observe que não está claro qual é o assunto que está sendo tratado na lei, porém, trata-se de repartição de competência. Se se tratar de competência privativa da União, a norma estadual seria inconstitucional. Se se tratar de uma norma municipal, a norma estadual também será inconstitucional. Porém, dependendo da competência como, por exemplo, a competência concorrente, a União ficaria incumbida das normas gerais e os Estados da norma suplementar. Nesse caso, a norma citada na questão, estaria correta.

Neste sentido, a banca pode trazer vários complicadores para tratar a repartição de competências.

Antes, porém, de abordar os artigos da CF relacionados a esta matéria, há uma técnica/método que facilita a sua possibilidade de acertar questões em prova: deve-se entender uma premissa, ou seja, deve-se partir de um ponto, a saber:

- **A influência da Federação por Desagregação ou por Segregação**

Nos Estados Unidos tem-se a chamada Federação por Agregação. As colônias independentes abrem mão de sua independência para formarem um país: Estados Unidos da América (EUA).

Nos EUA, até hoje, quase a totalidade dos temas são competência dos Estados. Repartir competência equivale a repartir poder.

ANOTAÇÕES

No caso do Brasil nasce com a coroa portuguesa, uma monarquia, em que todos os poderes estavam nas mãos do órgão central, um Estado Unitário, segue-se o Império e, posteriormente, surge a República, promovendo a chamada Federação.

Ao passar de um Estado Unitário para uma Federação, quase todos os poderes continuam concentrados nas mãos do ente central. A lógica seria de quem tem o poder, abrir mão de pouco poder. Por esta razão, quase todos os temas são competência privativa da União para legislar.

- Orientações gerais para as provas

Legislar sobre o Direito Penal, no direito brasileiro, é uma competência privativa da União, por exemplo. Por melhores intenções que o Estado ou o Município tenha para legislar sobre o Direito Penal, a norma será inconstitucional.

Neste sentido, as bancas irão testar o candidato trazendo leis cujo conteúdo é muito bom, mas que possuem vícios, ou seja, possuem inconstitucionalidade.

Para a norma ser compatível com a Constituição, precisará ser compatível em dois níveis, a saber:

- **Vícios de inconstitucionalidade formal e material**

A norma não pode ter vícios de

- **Inconstitucionalidade em relação ao conteúdo**, que é a **Inconstitucionalidade Material**; e,
- **Inconstitucionalidade em relação ao procedimento**, que é a **Inconstitucionalidade Formal**.

A esmagadora maioria das inconstitucionalidades que o STF declara – cerca de 90% – não estão no conteúdo, pois o conteúdo é mais perceptível de ver o problema de inconstitucionalidade, mas está no procedimento.

A incondicionalidade no procedimento pode aparecer nas provas em dois momentos, basicamente:

- **na fase de iniciativa**, ou seja, quem iniciou o projeto de lei não era a pessoa correta ou a lei foi aprovada, mas na casa legislativa errada.
- **ou na repartição de competências**, a ser tratado adiante.
- **O problema das ‘leis boas’**



Exemplo: os idosos e os deficientes não pagavam a taxa do estacionamento nos *shoppings* de Brasília, conforme uma Lei Distrital que visava fomentar e incentivar que esse público consumisse mais. A lei tem um conteúdo bom, mas a Lei Distrital não poderia regular o assunto, por ser de interesse da União.

- **Exemplos de vícios formais:**
 - **Bloqueadores de sinal de celular em presídios**

O país sofre com a insegurança e com criminalidade comandadas pelas facções criminosas de dentro dos presídios. Vários Estados da federação fizeram leis para incluir bloqueadores de sinal de celular em torno dos presídios, visando inibir o envio das ordens pelos criminosos nos presídios.

Não há dúvidas que o conteúdo da lei possui uma boa finalidade, porém, invade competência privativa da União para legislar sobre o tema telecomunicações.

- **Aumentos para servidores públicos**

Na fase da iniciativa, por exemplo, para reajustar o salário dos servidores do Poder Judiciário, o projeto de lei deve ser proposto pelo judiciário; para reajustar o salário dos servidores da Secretaria de Economia de um Estado, o projeto de lei deve ser proposto pelo Governador, assim como para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros Militar.

Porém, muitas vezes, não é isso o que acontece, como quando uma lei neste sentido é proposta por um deputado. Neste sentido, quando uma questão prever um projeto de lei com iniciativa parlamentar, fique atento, pois há uma tendência para ser inconstitucional, considerando o fato de a pessoa que deflagrou o processo legislativo não ser a adequada.

Visando dar um panorama inicial sobre a repartição de competência, lembre-se que o critério que define a competência se chama **preponderância ou predominância de interesse**.

Critério determinante da Competência

Interesse preponderante	Competência
Nacional	União
Regional	Estados
Local	Municípios

* O DF acumula as competências estaduais e municipais.

O Distrito Federal acumula as competências “LAT”, ou seja, Legislativas, Aministrativas e Tributárias.

Colocando em prática o critério determinador de competência, imagine o serviço de transporte público:

- se o serviço de transporte público é internacional ou interestadual, a competência será da União;
- se o serviço de transporte público é intermunicipal, a competência será do Estado; porém,
- se o serviço de transporte público é municipal, a competência será do Município.

Com base nesse entendimento, que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de Lei Distrital que tratava da região do entorno, região com municípios de Goiás e de Minas Gerais em volta do DF.

Deste modo, o DF não pode tratar sobre transporte coletivo em municípios que pertencem a outro Estado da federação.

Diferentes tipos de competência

- **Competências legislativas x materiais/administrativas**

As competências legislativas estão previstas nos arts. 22 e 24 da CF.

As competências materiais estão previstas nos arts. 21 e 23 da CF.

- **Competências exclusivas x privativas**

A competência exclusiva é indelegável.

A competência privativa da União é delegável aos Estados e ao Distrito Federal.

Essas competências estão nos arts. 21 e 22 da CF.

Mas bastante cuidado, pois quando essa técnica se referir às competências das casas legislativas previstas nos arts. 49, 51 e 52 da CF, não será tão funcional.

O art. 49 da CF trata de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo indelegável, mas os arts. 51 e 52 da CF que tratam, respectivamente, das competências da Câmara Federal e do Senado Federal, são competências privativas e são indelegáveis também. Logo, cuidado para não generalizar os conceitos.



10m

ANOTAÇÕES

As competências exclusivas são as competências materiais.

Algumas bancas trazem questões muito difíceis neste tema. Exemplo: no concurso do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, houve uma questão sobre Direito Processual, que é competência exclusiva da União, quando na verdade se trata de competência privativa.

O federalismo brasileiro é um federalismo de cooperação e isso fica claro quando se observam as competências concorrentes e as competências comuns, onde mais de um ente da federação pode atuar.

- **Competência concorrente**

A competência concorrente se refere à competência para legislar, onde a União, os Estados e o DF também possuem atribuições e os municípios não atuam propriamente, conforme art. 24 da CF.

O art. mais cobrado em prova, porém, é o art. 22 da CF.

- **Competência comum**

Os municípios aparecem com clareza na competência comum, que é competência material dada a todos os entes da Federação: União, Estado, DF e Município.

Neste sentido, a União, Estado, DF e Município podem tratar sobre determinados temas. Normalmente, os temas são acompanhados de verbos com sentido de dever de cuidado.

- **Competência residual**

A competência remanescente ou residual é prevista no art. 25 da CF, para os Estados.

A competência privativa da União está prevista no art. 22 da CF. A competência dos municípios está prevista no art. 30 da CF. Os Estados ficam com a competência remanescente, ou seja, aquilo que não é de nenhum ente expressamente, sobrou para o Estado.

Exemplo de questão sobre o tema:

Legislar sobre direito do trabalho é competência privativa da União. Se esse dispositivo for retirado da Constituição para quem passaria a competência?

A competência passaria para o Estado.

ANOTAÇÕES



O Estado tem duas competências explícitas na CF: explorar serviço de gás canalizado, mas para essa finalidade não poderá haver Medida Provisória; e, criar microrregiões ou regiões metropolitanas, que deve ser feito por meio de lei complementar.

Panorama geral de todos os artigos relacionados à repartição de competência na CF

Artigo	Competência	Natureza	Particularidade
21	Exclusiva da União	Material/administrativa	- É indelegável. - Relação entre Brasil e outros países. - Assuntos que demandam tratamento uniforme.
22	Privativa da União	Legislativa	- Delegável aos E/DF por meio de lei complementar federal.
23	Comum	Material/administrativa	- Todos os entes da Federação possuem. - Repartição horizontal de competência.
24	Concorrente	Legislativa	- União edita normas gerais. - E/DF editam normas suplementares. - Repartição vertical de competência.
25	Estadual	Residual	- Gás canalizado. - Criação de microrregiões e de regiões metropolitanas.
30	Municípios	Legislativa e Material	- Assuntos de interesse local, como horário de funcionamento do comércio.

Os artigos que mais caem em questões de provas são os arts. 22, 24 e 30 da CF.

Lembre-se que a competência do art. 30 da CF, que antes era deixada de lado, hoje também tem ganhado muito destaque.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
